

CRNA GORA

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU

K.br.56/2016

Dana 15.01.2018.godine

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, kao prvostepeni krivični, sudija pojedinac Đuričković Igor, uz sudjelovanje namještenika Papović Budimirke kao zapisničara, rješavajući u krivičnom postupku okrivljenih J..M., J.. M., S.. V. i M.. F., zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG, postupajući po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću Kt.br.181/15 od 16.02.2016 godine, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 12.01.2018.godine, u prisustvu državnog tužioca u ODT-u u Nikšiću Lukovac Sofije i okrivljenih J.. M., J.. M., S.. V. i M.. F., oštećenog r..N.. i branioca okrivljenih J.. M., J.. M., S.. V., Š.. I.. advokata iz Nikšića, donio je dana 15.01.2018.godine i javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

1.J.. M.., JMBG..., od oca R.. i majke S.. ,rođene .Š rođen ...godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću-ulica S.. br. ., državljanin Crne Gore, pismen, završio srednju školu, zaposlen, neoženjen, lošeg imovnog stanja, ranije neosuđivan;

2.J.. M.., JMBG: ... od oca R.. i majke S.., rođene Š., rođen ...godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću-ulica S..br., državljanin Crne Gore, pismen, završio srednju školu, zaposlen, oženjen , otac dvoje djece, srednjeg imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 141/2009 od 23.02.2010.godine, zbog krivičnog djela iz člana 143 u vezi člana 20 KZCG, na kaznu zatvora u trajanju tri godine i presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 394/2010, od 24.03.2011.godine, zbog krivičnog djela iz člana 403 stav 1 KZCG na kaznu zatvora u trajanju tri mjeseca;

3.S.. V..,JMBG .., od oca D.. i majke S.. ,rođene J.., rođen ...godine, u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću-ulica S.. br. 3, državljanin Crne Gore, pismen, završio srednju školu, zaposlen, neoženjen, srednjeg imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 374/2011 od 11.04.2012.godine, zbog krivičnog djela iz člana 388 stav 1 KZCG, uslovnom osudom, na 90 dana zatvora-uslovno na dvije godine;

4.M.. P.., JMBG .., od oca V.. i majke C.., rođene Č..ć, rođen ...godine, u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću- ulica Nj.. br.11, državljanin Crne Gore, završio srednju školu, po zanimanju student postdiplomskih studija, neoženjen, srednjeg imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 997/2012, od 21.01.2013.godine, zbog krivičnog djela iz člana 152 stav 2 u vezi stava 1 KZCG, uslovnom osudom, na 60 dana zatvora-uslovno na jednu godinu;

Krivi su

Što su:

U noći 11./12.04.2015 godine u Nikšiću, u naselju Kličevo, na Bulevaru 13 jul, svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje, zajedno sa NN licima, učestvovali u tuči u kojoj je oštećenom R.. N.. nanesena teška tjelesna povreda u vidu trostrukog preloma donje vilice, preloma zuba 25, 26, 34, 35 i 42, oguljotina lica, jezika i glave, razderne rane u predjelu brade dužine oko četiri centimetra i preloma treće kosti doručja desne šake, na način što su nakon konflikta koji se u gradu dogodio između oštećenog R. N.. i okrivljenog J.. M.., a kome je prisustvovao i okrivljeni M..P.. i poruka koje su razmijenili preko profila na društvenoj mreži Facebook, oštećeni R.. N.. i okrivljeni J..M.. telefonom dogovorili da se nađu u naselju Kličevo, u blizini nekadašnje samoposluge „Pelagija" kako bi porazgovarali, pa je oštećeni R.. N.. svojim vozilom krenuo na dogovoreno mjesto zajedno sa okrivljenim M.. P.., koga je u međuvremenu obavijestio da ide u Kličevo da se nađe sa okrivljenim J.. M.., pa su se dolaskom u naselje Kličevo u blizini prodavnice "Đurović" parkirali i izašli iz vozila, kada je iz pravca Kličeva na isto mjesto pristiglo NN vozilo crne boje, iz koga su izašli okrivljeni J.. M.., okrivljeni S.. V.., okrivljeni J.. M.. i dva NN lica i držeći u rukama predmete u obliku raznih palica, krenuli u pravcu oštećenog Radojičić Nikole i okrivljenog M.. P.., tako što je jedno od tih lica koja su izašla iz vozila sa palicom u ruci prišlo oštećenom R..N.. i pokušalo palicom da ga udari u glavu, u čemu nije uspjelo, jer se oštećeni izmakao, tako da ga je palicom udario u predjelu ramena i ključne kosti, kada je oštećeni R.. N.. počeo sa tim licem da se čupa oko palice i uspio da mu istu otme iz ruku, dok ga je neko od tih lica nekoliko puta udarao nekim predmetom po leđima, za koje vrijeme se okrivljeni M.. F.. čupao, gurao i udarao sa ostalim licima, da bi nakon toga u momentu dok su dva od tih lica stajala pored parkiranog vozila crne boje kojim su prethodno došli, od kojih je jedno kamenom gađalo u pravcu oštećenog R.. N.. i okrivljenog M.. F.., dok su se ostala trojica nalazila sa suprotne strane kolovoza i sa oštećenim R. N.. i M.. P.. razmjenjivali uvrede i prijetnje, na lice mjesta došlo NN vozilo bijele boje koje se zaustavilo pored crnog vozila kojim su prethodno došli okrivljeni Jauković Miloš, okrivljeni Strunjaš Veselin, okrivljeni J... M.. i dva NN lica i iz tog vozila je izašlo jedno NN lice koje se pridružilo okrivljenima J.. M.., J.. M.u, S.. V..i dvojici NN lica, dok je vozač bijelog vozila nakon izvjesnog vremena vozilom krenuo u pravcu okrivljenog M..P.. i oštećenog R.. N.., pa je vozilom prošao pored okrivljenog M.. P.., koji je uspio da se izmakne, dok je to vozilo nastavilo kretanje u pravcu oštećenog R.. N.. skrećući prema njemu koji je pokušavao da se izmakne, pa je u momentu kada je vozilo stiglo tik do njega oštećeni R..N.. pokušavajući da izbjegne udar vozila skočio na haubu istog, a zatim i pao na podlogu pored vozila, kojom prilikom je zadobio navedene povrede,

-čime su okrivljeni J..... M.., J.. M.., S.. V.. i M.. P.. počinili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore,

-pa sud okrivljene zbog izvršenja navedenog krivičnog djela primjenom citiranih zakonskih odredbi, odredbi iz člana 4 stav 2, člana 32, 41 i 42 stav 1 KZ CG i odredbi iz člana 226, 229, 239 i člana 374 ZKP-a

OSUĐUJE

Okrivljene J.. M., S.. V. i M.. .. svakog pojedinačno, na kazne rada u javnom interesu u trajanju od po 60 časova, a okrivljenog J... M. na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 časova, koje kazne će biti izvršene u vremenskom periodu ne dužem od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude, s tim što će vrijeme otpočinjanja obavljanja rada u javnom interesu i državni organ, ustanova ili organizacija u kojoj će rad u javnom interesu po ovoj presudi biti obavljan, biti određen naknadno u postupku izvršenja krivičnih sankcija.

Ukoliko okrivljeni J..M., S.. V. i M..P. ne budu izvršili kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 60 časova, odnosno okrivljeni J.. M. kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 časova u vremenskom periodu i na način određen u postupku izvršenja krivičnih sankcija, ista će biti zamijenjena kaznom zatvora, tako što će se 60 časova rada u javnom interesu određenih ovom presudom okrivljenima J.. Mi., S.. V. i M.. P. zamijeniti sa kaznom zatvora u trajanju od jednog mjeseca, a okrivljenom J.. M. ista će biti zamijenjena kaznom zatvora, tako što će se 120 časova rada u javnom interesu određenih ovom presudom imenovanom okrivljenom zamijeniti sa kaznom zatvora u trajanju od dva mjeseca.

Obavezuju se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate iznos od 132,00 eura i da na ime paušala, kao dijela troškova krivičnog postupka pojedinačno plate iznose od po 50,00 eura, u roku od 15 dana od dana ove pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, na žiro račun Osnovnog suda u Nikšiću broj 832-152-32 i da sudu dostave dokaze o izvršenim uplatama.

Oštećeni R..N. se radi ostvarivanja imovinsko pravnog zahtjeva upućuje na pokretanje parničnog postupka.

Obrazloženje

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću optužnim predlogom Kt.br.181/15 od 16.02.2016 godine, stavilo je na teret okrivljenim J..M., J.. M., S.. V. i M.. P. izvršenje krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG, koje krivično djelo je činjenično opisano u izreci presude. Državni tužilac u ODT-u u Nikšiću Lukovac Sofija, koja je zastupala optužni akt na glavnom pretresu, u svojoj završnoj riječi, ostajući pri navodima podnietog optužnog akta, predložila je sudu da okrivljene oglasi krivim zbog izvršenja krivičnog djela koje im je stavljeno na teret optužbom i osudi po zakonu.

Okrivljeni J.. M. u svojoj odbrani datoj na glavnom pretresu, negirajući izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, u bitnom je istakao da je dana 12.04.2015. godine, negdje oko 3 sata iza ponoći,

u društvu O.. N.. krenuo iz diskoteke Face u pravcu Trga Save Kovačevića Njegoševom ulicom, i da je njegov drug Ognjenović Nikola, dok su prolazili ispred ugostiteljskog objekta Pivnica, zastao da se pozdravi sa okrivljenim M... P.. i oštećenim R. Ni..i da je dok je Ognjenović stajao i razgovarao sa njima dvojicom, on u jednom momentu povukao za rukav Ognjenovića da bi krenuli kući, nakon čega mu se oštećeni R..ć N.. obratio riječima: »Što si nervozan?«, na šta mu je on odgovorio da želi da ide kući, nakon čega ga je oštećeni Radojičić Nikola ošamario, a zatim su mu se pridružili okrivljeni M..P..i još 2-3 momka, koji su ga udarali nogama i rukama po glavi i tijelu, što sve je trajalo najmanje pet minuta, nakon čega je on jednim taksi vozilom otišao svojoj kući u naselje Kličevo i po dolasku kući sa svog mobilnog telefona na svom profilu na društvenoj mreži Facebook napisao status kojim se obratio oštećenom R..N.. i okrivljenom M.. P.., a u kojem statusu je naveo da će mu njih dvojica platiti zbog prethodnog prebijanja, nakon čega je sa oštećenim R.. N.., preko navedene društvene mreže započeo komunikaciju, u kojoj je oštećenom Radojičiću objasnio gdje tačno živi u naselju Kličevo i istom poslao svoj broj mobilnog telefona, a zatim se sa oštećenim R.. u razgovoru koji su vodili preko mobilnog telefona dogovorio da se njih dvojica sastanu u naselju Kličevo, u blizini nekadašnje samoposluge »Pelagija«, koja se nalazi na Bulevaru 13.Jula, kojom prilikom mu je oštećeni Radojičić poručio da će doći na dogovoreno mjesto za 5 minuta. Objasnio je i da se, dok je vodio taj telefonski razgovor sa oštećenim Radojičićem, nalazio iza svoje kuće, da je njegov rođeni brat od tetke okrivljeni Strunjaš Veselin, koji živi u neposrednoj blizini njegove kuće, čuo da on sa nekim razgovara telefonom i pitao ga o čemu se radi, na šta mu on nije ništa odgovorio, već mu je samo odmahnuo rukom i krenuo ka objektu nekadašnje samoposluge »Pelagija« i pošto po dolasku na to mjesto na istom nije zatekao oštećenog Radojičića, produžio je kretanje Bulevarom 13. jul u pravcu centra grada i poslije pređenih nekih 20 metara vidio je jedno manje vozilo, iz kojeg su izašli okrivljeni M.. P.. i oštećeni R.. N.., koji su u rukama imali palice i koji su, kada su ga primjetili, krenuli u njegovom pravcu podigavši te palice, sa očiglednom namjerom da ga istima udaraju, zbog čega je on u ruke uzeo neku letvu koju je pronašao na tom mjestu i podigao svoju lijevu ruku da bi se zaštitio od udaraca i zatim dobio prvo jedan udarac u predjelu podlaktice lijeve ruke i nakon toga dobio jedan udarac u predjelu čela sa lijeve strane, od kojeg je u periodu od oko pet sekundi bio praktično bez svijesti, tako da ne zna ko mu je od njih dvojice zadao te udarce palicom, a da je prvo čega se sjeća kada se osvjestio to da se sa okrivljenim M.. P.. čupao i međusobno razmijenivao udarce palicama po glavi i tijelu i da je tada vidio da su na to mjesto došli njegov rođeni brat okrivljeni Jauković Miodrag i brat od tetke okrivljeni Strunjaš Veselin i da se okrivljeni Jauković Miodrag tuče sa oštećenim Radojičić Nikolom, dok je okrivljeni S... V.. na njih četvoricu vikao da se ne tuku i pokušavao da ih razdvoji i da se cijela ta situacija završila kada je iz obližnje pekare Trend izašla jedna djevojka koja je povikala da dolazi policija i kada je okrivljeni S.. V.. stao iznad oštećenog R..Ni.., koji je ležao na tlu i rekao da prestanu, jer je oštećeni R.. teško povrijeđen. Naveo je i da su par minuta nakon završetka tog fizičkog sukoba na mjesto događaja došli službenici policije sa dva službena vozila i da su za vrijeme trajanja opisanih događaja na licu mjesta, osim njega, bili i okrivljeni J.. M.., S.. V.., M..P.. i oštećeni R... N.., te da za vrijeme trajanja kritičnog događaja on nije vidio ko je i na koji način povrijedio oštećenog R.. N.., jer je isti za svo vrijeme trajanja kritičnog događaja bio iza njega, a da takođe nije vidio ni da je za vrijeme trajanja kritičnog događaja oštećenog R.. udarilo neko vozilo u pokretu. Naveo je i da su kritične večeri okrivljeni J.. M. i S... V.. na mjesto događaja došli vozilom marke Reno Megan bijele boje i da je za vrijeme trajanja krtičnog događaja kolovozom Bulevara 13. Jula pored njih prošlo 4-5 vozila, ali se niko od lica koji su bili u tim vozilima nije zadržavao i izlazio iz istih.

U svojoj završnoj riječi okrivljeni Jauković Miloš je, ostajući pri svojoj odbrani, izrazio žaljenje što je uopšte došlo do predmetnog događaja i lično i preko svog branioca istakao da smatra da u toku predmetnog postupka nije dokazano da je izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret optužbom i predložio sudu da ga oslobodi optužbe, a da ukoliko sud drugačije rezonuje i oglasi ga krivim zbog izvršenja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, predložio sudu da mu, imajući u vidu sve olakšavajuće okolnosti koje se stiču na njegovoj strani, izrekne najblažu moguću vrstu krivične sankcije, dok je odgovarajući na pitanje

suda istakao da je saglasan da mu sud zbog izvršenja predmetnog krivičnog djela izrekne kaznu rada u javnom interesu, ukoliko za izricanje takve kazne postoje zakonski uslovi.

Okrivljeni J.. M.., na glavnom pretresu izjasnio se da priznaje krivično djelo koje mu je stavljeno na teret optužbom i u bitnom naveo da je dana 12.04.2015. godine, oko 3-4 časa iza ponoći, bio u svojoj kući koja se nalazi u nikšićkom naselju Kličevo i spavao i da je tada kod njega došao njegov brat od tetke okrivljeni Strunjaš Veselin i rekao mu da je čuo da se njegov rođeni brat okrivljeni Jauković Miloš sa nekim raspravlja preko mobilnog telefona i da je krenuo u pravcu objekta nekadašnje samoposluge »Pelagija«, koja se nalazi u blizini njihovih kuća, nakon čega su on i okrivljeni Strunjaš, Strunjaševim vozilom marke Reno Megan otišli do tog objekta i po dolasku na to mjesto on je vidio da se na istom okrivljeni J.. M.. fizički obračunava sa dva lica, odnosno se da ta dva momka, sa jedne strane i okrivljeni J..M.., sa druge strane, međusobno udaraju drvenim palicama ili šipkama koje su imali u rukama, da im je on prišao i da je tada jedan od ta dva momka koja su se fizički obračunavala sa njegovim bratom, a za kojeg je kasnije saznao da se radi o R..N.., krenuo prema njemu sa palicom u ruci i istom ga više puta udario po tijelu, od kojih udaraca je on pao na tlo, nakon čega je okrivljeni Str.. V.prišao oštećenom Radojičiću i odvuкао ga i odgurao od njega, nakon čega je on uspio da oštećenom Radojičiću iz ruku oduzme drvenu palicu i sa istom ga udario više puta, s tim što misli da su ti njegovi udarci palicom završili po rukama koje je oštećeni Radojičić bio podigao iznad glave i tijela da se zaštiti i od kojih udaraca je oštećeni pao na tlo, nakon čega je krenuo u pravcu okrivljenog J.. M.. i tog drugog momka koji se fizički obračunavao sa njim, a za kojeg je kasnije saznao da se radi o okrivljenom M.. P..i vidio da su njih dvojica međusobno razmijenjivali udarce drvenim palicama ili šipkama, kada je primjetio da je okrivljeni J.ć M..krvav po licu i da mu iz čela ide krv, nakon čega je on sa okrivljenim M.. P.. razmijenio nekoliko udaraca drvenom palicom, što je trajalo do momenta kada je okrivljeni Strunjaš Veselin povikao da je oštećeni R..N.. teško povrijeđen i da nije živ, nakon čega se on okrenuo i vidio da oštećeni R.. nepomično leži na kolovozu Bulevara 13.Jul. Istakao je i da on nije oštećenom R..N.. nanio povrede u predjelu vilice, jer oštećenog drvenom palicom koju mu je oduzeo iz ruku nije ni jedan put udario u predjelu glave i vilice, već su ti njegovi udarci koje je oštećenom zadao drvenom palicom završili po rukama koje je oštećeni R.. podigao da se zaštiti i dodao da okrivljeni S.. V.. nije učestvovao u toj tuči, već je isti za svo vrijeme trajanja tog događaja pokušavao da spriječi tuču čupajući i razdvajajući učesnike tuče. Odgovarajući na postavljena pitanja imenovani okrivljeni je istakao da je po dolasku na mjesto dešavanja kritičnog događaja na istom zatekao okrivljenog M.. P.. i oštećenog R. N.. sa jedne strane, a okrivljenog Ja.. M.. sa druge strane, kako razmjenjuju udarce drvenim motkama i šipkama na kolovozu Bulevara 13 jul, s tim što je oštećeni R.. N.., u odnosu na okrivljenog M..P.., prednjačio u udaranju okrivljenog Ja.. M.., što je bio razlog zbog kojeg je on krenuo prema oštećenom Radojičiću, kada mu je oštećeni zadao desetak udaraca drvenom bejzbol palicom, od kojih udaraca je on pao na zemljište pored kolovoza, da bi poslije toga, a nakon što je okrivljeni Strunjaš odmakao oštećenog Radojičića od njega i nakon što je on oštećenom oduzeo iz ruku tu drvenu bejzbol palicu, on tom palicom oštećenog udario nekoliko puta i zatim se uputio u pravcu okrivljenih J.. M.. i M.. P.. i da nakon toga nije pratio kretanje oštećenog Radojičića do momenta kada je istog vidio da leži povrijeđen na sredini kolovoza.

U svojoj završnoj riječi okrivljeni J.. M.. je, ostajući pri svom priznanju, iskazao žaljenje što je uopšte došlo do predmetnog događaja i lično i preko svog branioca, predložio sudu da mu njegovu raniju osuđivanost ne cijeni kao otežavajuću okolnost prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji, uz napomenu da je ranije dva puta osuđivan zbog krivičnih djela koja je počinio u jednom događaju, jer su po tadašnjem stavu sudske prakse za dva krivična djela koja je počinio tom prilikom vođena dva krivična postupka i to jedan pred Višim sudom u Podgorici i jedan pred Osnovnim sudom u Nikšiću, dok je odgovarajući na pitanje suda istakao da je

saglasan da mu sud zbog izvršenja predmetnog krivičnog djela izrekne kaznu rada u javnom interesu, ukoliko za izricanje takve kazne postoje zakonski uslovi.

Okrivljeni S.V.. na glavnom pretresu izjasnio se da ne priznaje izvršenje krivičnog djela koje mu je optužbom stavljeno na teret i u svojoj odbrani istakao da je

dana 12.04.2015. godine, negdje oko 04:00-04:30 časova spavao u svojoj kući, te da je kroz otvoren prozor čuo da okrivljeni J. ... koji je njegov rođeni brat od tetke, sa nekim razgovara mobilnim telefonom i zatim istog pitao o čemu se radi, na šta mu je okrivljeni J..ć M.. odmahnuo rukom i krenuo u pravcu objekta nekadašnje samoposluge »Pelagija«, nakon čega je on otišao kod okrivljenog J.. M..a, koji je rođeni brat okrivljenog J.. M.. i rekao mu šta se prethodno desilo i ubrzo zatim zajedno sa okrivljenim J. M.., svojim vozilom marke Reno Megan krenuo ka tom objektu i po dolasku do istog primjetio da se malo dalje od tog objekta, gledano iz pravca naselja Kličevo u pravcu centra grada, zaustavlja jedno vozilo, iz kojeg su izašli oštećeni Radojičić Nikola i okrivljeni M. ... koje on prije tog događaja nije poznao i vidio da su isti su fizički napali okrivljenog J. M.., nakon čega se uputio prema njima i primjetio da je okrivljeni J. M. krvav po licu i da je tada okrivljenog J..M., koji je prije njega izašao iz vozila, fizički napao oštećeni R.. Ni.., tako što ga je udario drvenom bejzbol palicom, od kojih udarca je okrivljeni J.. M.. pao na tlo, a oštećeni Radojičić zatim nastavio da ga udara, na šta je on reagovao tako što se uputio prema oštećenom Radojičiću govoreći mu da prekine sa udaranjem okrivljenog J..M., da bi tada oštećeni Ra. krenuo prema njemu sa tom bejzbol palicom u rukama, a on krenuo da se povlači unazad i podigao ruke iznad glave kako bi se zaštitio od udaraca i tada od oštećenog Radojičića dobio dva udarca u predjelu podlaktica i nakon tih primljenih udaraca vidio jedno vozilo, koje je prolazilo kolovozom Bulevara 13.Jul, kako je u pokretu oštećenog Radojičića zakačilo u predjelu noge, od kojeg udara je oštećeni Radojičić pao kao pokošen, nakon čega je on svim prisutnima povikao da prestanu sa tučom i da je oštećeni Radojičić povrijeđen, kada je i jedna radnica pekare Trend, koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta događaja, povikala da dolazi policija, poslije čega je prestala tuča, a ubrzo zatim su na mjesto događaja su došli pripadnici CB Nikšić. Istakao je i da kritičnom prilikom u toj tuči nije učestvovao ni na koji način, jer nikoga od prisutnih lica nije udario, da za vrijeme trajanja te tuče nije vidio da je okrivljeni J..M.... na bilo koji način udario oštećenog R.. Ni.. i objasnio da su se događaji koje je opisao u svom iskazu dešavali na kolovozu Bulevara 13.Jul i da su on i ostali prisutni u momentu kada je to vozilo udarilo oštećenog Radojičića stajali na desnoj strani kolovoza, gledano iz pravca centra grada u pravcu naselja Kličevo, a da se to vozilo kretalo iz istog pravca svojom desnom stranom kolovoza i da se ne može izjasniti koja je bila marka i tip tog vozila.

U svojoj završnoj riječi okrivljeni S. V.. je, ostajući pri svojoj odbrani, izrazio žaljenje što je uopšte došlo do predmetnog događaja i lično i preko svog branioca istakao da smatra da u toku predmetnog postupka nije dokazano da je izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret optužbom i predložio sudu da ga oslobodi optužbe, a da ukoliko sud drugačije rezonuje i oglasi ga krivim zbog izvršenja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, predložio sudu da mu, imajući u vidu sve olakšavajuće okolnosti koje se stiču na njegovoj strani, izrekne najblažu moguću vrstu krivične sankcije, dok je odgovarajući na pitanje suda istakao da je saglasan da mu sud zbog izvršenja predmetnog krivičnog djela izrekne kaznu rada u javnom interesu, ukoliko za izricanje takve kazne postoje zakonski uslovi

Okrivljeni M.. P.. je na glavnom pretresu iskoristio svoje zakonsko pravo da kao okrivljeni ne iznosi odbranu i da ne odgovara na postavljena pitanja i istakao da mu je žao što se kritični događaj uopšte desio i da je nakon

istog, između njega i ostalih okrivljenih došlo do izmirenja.

U svojoj završnoj riječi okrivljeni M.. F.. je, ostajući pri svom stavu da ne iznosi odbranu, naveo da je kritični događaj negativno uticao na njegovu akademsku karijeru i pitanje svoje odgovornosti ostavio na ocjenu sudu, dok je odgovarajući na pitanje suda istakao da je saglasan da mu sud zbog izvršenja predmetnog krivičnog djela izrekne kaznu rada u javnom interesu, ukoliko za izricanje takva kazne postoje zakonski uslovi.

Sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku neposredno saslušao u svojstvu svjedoka oštećenog R.. .. neposredno saslušao svjedoke R.. Lj.. i S.. D.., izvršio uvid u zapisnik o uviđaju Uprave policije CG CB Nikšić od 12.04.2015. godine, izvršio uvid u foto-dokumentaciju Uprave policije CG CB Nikšić broj 270 od 12.04.2016.godine, pročitao dopis oštećenog R.. N..dostavljen putem faksa, na saglasan predlog stranaka pročitao iskaze svjedoka T..O.., M..B..e, date u prethodnom postupku, na saglasan predlog stranaka pročitao nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka medicinske struke dr Bulatović Veselina i nalaz i mišljenje vještaka stomatologa dr.Vuković Anđele, date u prethodnom postupku i pročitao izvode iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG za okrivljene.

Analizirajući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, dovodeći ih u vezu sa navodima optužbe i kazivanjem okrivljenih, sud je na nesumnjiv način utvrdio da su okrivljeni izvršili krivično djelo koje im je stavljeno na teret optužbom, pa ih je zbog izvršenja istog oglasio krivim i krivično pravno odgovornim iz sljedećih razloga:

Oštećeni R..N.. u svom svjedočkom iskazu u bitnom je naveo naveo da je dana 11.04.2015. godine u večernjim satima u centru grada imao verbalni konflikt sa okrivljenim J.. M.., koji konflikt je prerastao u fizički sukob, te da su tom prilikom njih dvojica razmijenili po par udaraca, nakon čega su se razdvojili i pošli svojim kućama i da je on po dolasku kući na svom profilu na društvenoj mreži Facebook pročitao prijeteće upućene od strane okrivljenog J..M.. zbog prethodnih dešavanja i u daljoj komunikaciji preko te društvene mreže sa istim razmijenio brojeve mobilnog telefona, nakon čega se sa okrivljenim J.. M. čuo preko mobilnog telefona i dogovorio se da se sastanu u naselju Kličevo, kod nekadašnje prodavnice „Pelagija“ i kada je krenuo ka naselju Kličevo o tome obavijestio svog druga okrivljenog M.. P.., koji ga je prvo nagovarao da odustane od tog odlaska u naselje Kličevo, ali pošto on nije htio da odustane, okrivljeni Ma..mu se pridružio, pa su njih dvojica zajedno, njegovim vozilom marke Toyota Yaris, otišli na dogovoreno mjesto u naselju Kličevo, da je po dolasku na to mjesto on svoje vozilo parkirao sa lijeve strane kolovoza Bulevara 13.Jul, gledano iz pravca centra grada u pravcu naselja Kličevo, ispred pekare Trend, nakon čega su on i okrivljeni M.. su izašli iz vozila, a da je iz pravca Kličeva stiglo jedno crno vozilo, čiju marku i tip nije uspio da opazi, koje se parkiralo ispred njegovog vozila i iz kojeg je izašlo pet momaka koji su u rukama imali neke predmete, da je iz tog vozila prvi izašao okrivljeni Ja..M.., koji je u rukama imao neki predmet, za koji misli da je palica na izvlačenje, a da je sa mjesta suvozača tog vozila izašlo jedno malo starije lice, nižeg rasta i krupne građe, za kojeg je kasnije saznao da se radi o okrivljenom S.. V..i koji je u rukama imao šipku ili bejzbol palicu i koji se odmah zaletio prema njemu i tim predmetom koji je imao u rukama zamahnuo da ga udari po glavi, ali se on izmakao, tako da ga je okrivljeni S..tim predmetom udario u predjelu ramena i ključne kosti sa lijeve strane, nakon čega je on uspio da uhvati tu palicu, koju je okrivljeni S.. bio podigao da bi ga ponovo udario, tako da su zatim njih

dvojica počeli da se čupaju oko te palice, za koje vrijeme ga je neko od prisutnih lica udario šipkom po leđima nekoliko puta, pri čemu mu je to lice prišlo sa leđa, tako da nije mogao da vidi o kome se radi. Istakao je i da je zatim on od okrivljenog S.. uspio da otme tu palicu i zatim sa istom okrivljenog Strunjaša udario nekoliko puta u predjelu potiljka i leđa, dok se isti udaljavao od njega, nakon čega je vidio okrivljenog M..P.. kako se tuče sa ostalim momcima koji su prethodno na mjesto događaja došli tim crnim vozilom, ali da u toj situaciji nije uspio da vidi ko je od njih koga na koji način udarao i da je zatim iz pravca naselja Kličevo na to mjesto stiglo još jedno vozilo bijele boje u kojem su se nalazila dva lica i koje vozilo se parkiralo pored onog crnog vozila i da je tada napravljeno određeno rastojanje između okrivljenog M.. P.. i njega sa jedne strane i druge grupe lica i da su jedno vrijeme stajali jedni naspram drugih i razmijenjivali uvrede, za koje vrijeme je okrivljeni S.. V.. u jednom momentu gađao jednim kamenom u njihovom pravcu, koji kamen ih je promašio i da je ta situacija trajala sve do momenta kada je to bijelo vozilo krenulo u njihovom pravcu, da je okrivljeni M..P..uspio da se izmakne i izbjegne to vozilo, nakon čega je to vozilo nastavilo kretanje u njegovom pravcu i da je on pokušao da ga izbjegne, ali da u tome nije uspio i zatim instiktivno skočio na haubu tog vozila u pokretu, poslije čega se više ničega ne sjeća. Takođe je naveo da je u kritičnom događaju on zadobio teške tjelesne povrede u vidu preloma kosti vilice na tri mjesta, preloma kosti desne ruke i preloma pet zuba, a da je osim tih povreda imao i određeni broj lakših povreda po glavi i tijelu i odgovarajući na pitanja postavljena na glavnom pretresu istakao da se ne može sa sigurnošću izjasniti koje je marke bilo to vozilo bijele boje koje ga je kritične večeri udarilo, ali da misli da je u pitanju bilo vozilo marke Reno Megan i da kritičnom prilikom on i okrivljeni Malović Pavle kod sebe nijesu imali palicu, šipku ili bilo kakav sličan predmet. U konačnom, u svom podnesku dostavljenom sudu dana 12.01.2018.godine putem telefaksa, oštećeni Radojičić Nikola je istakao da se pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenih i da prema njima ispostavlja imovinsko pravni zahtjev.

Svjedokinja M.. B.. u svom iskazu u bitnom istakla da je u vrijeme dešavanja događaja koji je predmet ovoga postupka bila zaposlena u pekari Trend, koja se nalazi u naselju Kličevo, u Bulevaru 13.Jul, sa lijeve strane bulevara gledano iz pravca centra grada, zatim da je u noći 12.04.2015.godine bila na poslu, jer je radila u noćnoj smjeni i da je u toku rada u jednom momentu čula galamu koja je dolazila sa prostora ispred pekare i izašla iz tog objekta i vidjela na kolovozu veću grupu muškaraca, kojih je bilo preko 10 i među njima je zapazila jednog krupnijeg momka kako kleči na kolovozu i drži ruke na glavi, dok ga je jedan visoki momak udarao nekom palicom po glavi i leđima, nakon čega je telefonom pozvala policiju i prijavila im taj događaj. Istakla je i da je nakon toga primijetila da je taj puniji momak, kojeg je prethodno vidjela da kleči na kolovozu, uspio da tom momku koji ga je udarao otme palicu i da je nakon što mu je oduzeo tu palicu bacio na jednu livadu pored kolovoza i da je vidjela da su u toj tuči sa jedne strane učestvovala 3 momka, i to taj krupniji momak, kojeg je u prvom navratu opazila kako kleči na kolovozu i još dva momka, koji u rukama nijesu imali nikakve predmete kao što su drvene palice, metalne šipke ili slično, dok je na drugoj strani bilo desetak momaka, koji su svi imali neke takve predmete i da su ubrzo nakon njenog poziva na to mjesto došli službenici policije, nakon čega se ona približila mjestu događaja i na istom vidjela jednog momka sa vidljivim povredama u predjelu glave, kako leži pored kolovoza i jednom momka koji je tom momku pokušavao da pomogne da ustane i da je vidjela da su tom povrijeđenom momku prišla i tri momka koja su se prethodno povlačila u pravcu Kličeva, dok su ostali momci koji su učestvovali u tom događaju pobjegli sa mjesta događaja prije dolaska službenika CB Nikšić.

Svjedok T.. O.. u svom iskazu u bitnom je naveo da je u vrijeme dešavanja događaja koji je predmet ovoga postupka bio zaposlen kao pekar u noćnoj smjeni u pekari Trend, koja se nalazi u naselju Kličevo, u Bulevaru 13.Jul, sa lijeve strane tog bulevara, gledano iz pravca grada u pravcu naselja Kličevo, da je u noći 12.04.2015.

godine bio na poslu sa još 4 radnika te pekare i da su tokom rada, negdje oko 04:00 časova, začuli lupu i galamu koja je dolazila sa prostora ispred pekare, zbog čega je on izašao iz objekta da provjeri o čemu se radi i primjetio 5-6 muškaraca koji su se jurili po kolovozu, jedno vozilo koje je bilo zaustavljeno na kolovozu i jedno vozilo zaustavljeno na zemljanom proširenju pored kolovoza, u blizini objekta piljare koji se nalazi pored pekare i vidio još jedno vozilo koje je bilo zaustavljeno, ali koje se nije zadržavalo na tom mjestu, već se okrenulo i otišlo sa istog. Naveo je i da se ne može izjasniti koja je bila marka, tip i boja tih vozila koja je vidio, jer to nije mogao da opazi zato što je na mjestu događaja bilo mračno i da se ubrzo nakon što je izašao iz objekta pekare vratio u isti i nastavio sa poslom, tako da ne zna šta se nakon toga dešavalo na prostoru ispred pekare.

Svjedok R.. Lj.. u svom iskazu u bitnom je istakao da je službenik Uprave policije CG CB Nikšić, da je u noći 11./12.04.2015.godine, sa kolegom S.. D.. bio na dužnosti u dežurnoj službi Stanice policije Nikšić, kada je putem telefona jedna ženska osoba obavijestila dežurnu službu CB Nikšić da se u neposrednoj blizini pekare Trend, locirane u naselju Kličevo, u Bulevaru 13.Jul, na kolovozu nalazi više lica i da se na ulici nalazi krv, nakon čega su on i policajac Stanišić otišli na to mjesto i po dolasku na isto na kolovozu zatekli četiri, pet ili šest lica koji se u momentu kada su došli nijesu tukli, već su stajali na kolovozu i tom prilikom opazio da sva ta lica koja su zatekli na tom mjestu imaju vidljive povrede, nakon čega su on i policajac Stanišić sa svim tim licima otišli u hitno-prijemnu službu JZU opšta bolnica Nikšić, gdje je tim licima ukazana medicinska pomoć i gdje su on i policajac Stanišić od tih lica uzeli lične podatke i u razgovoru sa njima saznali da se između tih lica desio fizički sukob dvije zavađene strane.

Svjedok S.. D.. u svom iskazu u bitnom je istakao da je službenik Uprave policije CG CB Nikšić i da je u noći 11./12.04.2015.godine, sa kolegom R.. Lj.., bio na dužnosti u dežurnoj službi Stanice policije Nikšić, kada je u jednom momentu telefonskim putem radnica pekare Trend, koja se nalazi u naselju Kličevo, u Bulevaru 13.Jul, obavijestila dežurnu službu CB Nikšić da se u neposrednoj blizini te pekare, na kolovozu bulevara nalazi više lica koja se svađaju i tuku, nakon čega je on sa policajcem R.. Lj.., službenim vozilom otišao na to mjesto, gdje su po dolasku na kolovozu zatekli četiri lica koja se nijesu tukla, već su stajala na kolovozu, s tim što su okrivljeni J.... M..stajali sa desne strane kolovoza gledano iz pravca grada u pravcu naselja Kličevo, dok je okrivljeni Strunjaš Veselin stajao sa suprotne strane kolovoza u odnosu na njih, dok je to četvrto lice, čijeg se imena nije mogao sjetiti stajalo na sredini kolovoza i da su sva četvorica imali vidljive povrede, nakon čega su on i policajac Stanišić sa tim licima otišli u Hitno prijemnu službu JZU Opšta bolnica Nikšić. Istakao je i da po dolasku na mjesto dešavanja kritičnog događaja nije primijetio ni jedno putničko motorno vozilo na samom kolovozu Bulevara 13.Jul ili pored kolovoza, za koje bi se moglo zaključiti da je na neki način učestvovalo u ovom događaju i da te večeri za vrijeme boravka na mjestu događaja sa kolegom Radulovićem nije vršio pregled lica mjesta, jer im je je prioritet bio da povrijeđena lica koja su zatekli na mjestu događaja prevezu do bolnice, kako bi im se ukazala medicinska pomoć.

U zapisniku o uviđaju Uprave policije CG CB Nikšić od 12.04.2015 godine je konstatovano, a u foto-dokumentaciji Uprave policije CG CB Nikšić broj 270 prikazano da se mjesto dešavanja kritičnog događaja nalazi u naselju Kličevo, na Bulevaru 13.Jul, u neposrednoj blizini pekare Trend i objekta sportske kladionice W Bet, da lice mjesta pokriva i kolovoz bulevara i okolne površine, da je u vrijeme vršenja uviđaja na desnoj strani kolovoza, gledano iz pravca centra grada u pravcu Carevog mosta, zatečeno više tragova tečnosti crvene boje nalik na krv, koji su bili razasuti po asfaltnoj podlozi, da je u vrijeme vršenja uviđaja na makadamskom proširenju sa lijeve strane kolovoza, gledano iz istog pravca, zatečeno parkirano putničko

motorno vozilo marke Toyota Yaris, registarskih oznaka ..., sive boje, koje je svojim prednjim dijelom bilo okrenuto prema gradu, da je na travnatoj podlozi pored desne ivice kolovoza bulevara, gledano iz istog pravca, pronađena jedna gumena palica-pendrek sa vezicom od kože na rukohvatu, da je na istoj toj površini, uz betonsku podzidu koja razdvaja kolovoz od travnate površine, pronađena jedna drvena bejzbol palica i u blizini iste jedan manji kamen nepravilnog oblika na kojem su bile crvene mrlje nalik na krv, da je po središnjem dijelu kolovoza bulevara, na asfaltu pronađeno više rasutih tragova tečnosti crvene boje, nalik na krv i da je sa sjedišta suvozača vozila marke Toyota Yaris kriminalistički tehničar izuzeo jednu duksericu plavo bijele boje, na kojoj su se nalazili tragovi tečnosti crvene boje nalik na krv.

Stalni sudski vještak stomatolog dr.Vuković Anđela u svom nalazu i mišljenju, koji je sud cijenio kao jasan stručan i objektivan, jer je isti dat po pravilima struke i na osnovu vjerodostojne medicinske dokumentacije, u bitnom je navela da je na osnovu izvještaja ljekara specijaliste JZU Opšta bolnica Nikšić broj protokola 2961, 2962, 2963, 2964 od 11.04.2015, izvještaja odjeljenja te zdravstvene ustanove za RTG dijagnostiku broj 5118, 5119, 5120 od 11.04.2015. godine i broj 5121 od 12.04.2015. godine, zatim dokumentacije iz KC CG odjeljenja za MFH, broj istorije bolesti 8266/84 od 14.04.2015 i dokumentacije Centra za RTG dijagnostiku KC CG br. 49654 od 14.04.2015 godine, utvrdila da je oštećeni R.. N.. imao povrede koje su dijagnostifikovane kao razderotine u regiji brade, koja je horizontalno postavljena i veličine 4 cm, sa dislokacijom zuba sjekutića, na glavi uočene površinske povrede sa evidentiranim prelomom donje vilice i prelomom ramusa donje vilice, da je u tim izvještajima KC CG navedeno navedeno da je oštećeni Radojić Nikola imao trostruki prelom donje desne vilice, prelom zuba 25, 26, 34, 35, 36 i 42, kao i prisustvo rasklaćenja gornjeg očnjaka-zuba 13, eroziju jezika, kao i višestruke oguljotine lica, da je u toj zdravstvenoj ustanovi izvršena hiruška intervencija tokom koje je saniran prelom vilice i polomljeni zubi odstranjeni-izvađeni. Na osnovu prethodno navedenog imenovani vještak stomatologije je u zaključku svog nalaza i mišljenja navela da se gubitak šest zuba kod oštećenog, i to zuba: 25, 26, 34, 35, 36 i 42 kvalifikuje kao teška tjelesna povreda, da se povreda u vidu trostrukog preloma vilice kod oštećenog takođe kvalifikuje kao teška tjelesna povreda i da se radi o povredama koje su mogle nastati dejstvom tupe mehaničke sile, na primjer udarcem pesnicom, glavom, nogom, palicom ili nekim drugim tupim predmetom i da se radi o povredama zuba i vilice koje su mogle nastati i udarom automobile u pokretu.

Stalni sudski vještak medicinske struke dr.Bulatović Veselin, u svom nalazu i mišljenju, koji je sud cijenio kao jasan stručan i objektivan, jer je isti dat po pravilima struke i na osnovu vjerodostojne medicinske dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta, u bitnom je naveo da je u izvještaju ljekara specijaliste hirurga hitno prijemne službe JZU Opšta bolnica Nikšić broj protokola 2961 od 12.04.2015.godine navedeno da se toga dana oštećeni R.. N.. javio na pregled zbog povreda zadobijenih od strane drugih lica, da su kliničkim pregledom kod imenovanog oštećenog konstantovane sljedeće povrede: razderana rana u predjelu kože brade dužine oko 4 cm, parcijalna ablacija donjeg lijevog sjekutića, prelom vrha i desne grane donje vilice, uz subluksaciju prvog zuba lijevo, prelom III kosti doručja desne šake i da je po mišljenju imenovanog vještaka opisana povreda u vidu razderne rane u predjelu brade laka tjelesna povreda, dok su ostale navedene povrede kod oštećenog teške tjelesne povrede, te da je povreda u predjelu brade mogla nastati dejstvom tupo-tvrde sile jakog intenziteta djelovanja, kao na primjer udarac pesnicom na kojoj je metalni nastavak-tzv. boks, udarac bejzbol palicom, većim kamenom, metalnom šipkom ili sličnim predmetom, da je povreda u vidu preloma III kosti doručja desne šake mogla nastati dejstvom tupotvrde sile jakog intenziteta djelovanja, kao na primjer usljed udarca većom drvenom motkom, bejzbol palicom, većim kamenom ili sličnim predmetom, a mogla je i nastati i prilikom pada i kontakta povrijeđene šake oštećenog sa tvrdom podlogom, kao što je beton, asfalt, makadam ili slična podloga. Izjašnjavajući se u svom nalazu i mišljenju

imenovani vještak je naveo i da, imajući u vidu činjenicu da je oštećeni Radojičić u svom iskazu naveo da ga je kritičnom prilikom namjerno udarilo putničko motorno vozilo i da je tako zadobio povrede, smatra da je na taj način mogla nastati opisana povreda kosti desne šake oštećenog, dok po njegovom mišljenju povrede u predjelu brade i donje vilice kod oštećenog koje su prethodno opisane sigurno nijesu mogle nastati na taj način, jer bi u slučaju da se radi o povredama koje su nastale na taj način, prilikom pada i kontakta glave oštećenog sa tvrdom podlogom, oštećeni zadobio i brojne oguljotine u predjelu lica, nosa i čela, koje povrede oštećeni, po navodima medicinske dokumentacije, u konkretnom slučaju nije imao. Imenovani vještak medicinske struke je u svom nalazu i mišljenju naveo da je u izvještaju ljekara specijaliste hirurga hitno prijemne službe JZU Opšta bolnica Nikšić broj 2963 od 12.04.2015. godine, koja mu je prezentirana prilikom izrade nalaza i mišljenja, navedeno da se toga okrivljeni S.. V..javio na pregled zbog povreda koje je zadobio od drugog lica i da se žalio na jak bol u desnoj podlaktici i desnoj šaci, a da je kliničkim pregledom konstatovano da isti, osim bola nije iama spoljašnjih znakova povrijeđivanja i da je urađen RTG snimak desne ruke imenovanog okrivljenog, kojim nijesu konstatovane traumatske promjene na koštanim strukturama, tako da okrivljeni S.. V.. u predmetnom događaju nije zadobio klinički vidljive povrede; zatim da je u izvještaju ljekara specijaliste hirurga hitno prijemne službe JZU Opšta bolnica Nikšić broj 2964 od 12.04.2015. godine, navedeno da se toga dana okrivljeni da se Ja.. M..g javio na pregled zbog povreda zadobijenih od drugih lica, navodeći da je udaren bejzbol palicom i da su kliničkim pregledom imenovanog okrivljenog kod istog konstatovane dvije postavljene kontuzione zone dužine 15 cm na zadnjoj strani lijeve butine, da je lijeva šaka bila otečena i bolna na dodir, da su u dijagnozi navedene povrede u vidu nagnječenja u predjelu lijeve šake i nagnječenje u predjelu lijeve nadkoljenice, koje povrede su po svojoj prirodi lake tjelesne povrede i iste su mogle nastati višekratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog oruđa, kao na primjer udarcem drvenom motkom, bjezbol palicom, drvenim štapom ili sličnim predmetom; da je u da je u izvještaju ljekara specijaliste hirurga hitno prijemne službe JZU Opšta bolnica Nikšić broj 2962 od 12.04.2015. godine navedeno da se toga dana okrivljeni M.. P.. javio na pregled zbog povreda zadobijenih od strane drugih lica, da je kliničkim pregledom imenovanog okrivljenog kod istog konstatovana povreda u vidu razderne lezija u predjelu poglavine sa lijeve strane, dužine oko 10 cm, da je navedena povreda kod oštećenog M.. P..po svojoj prirodi laka tjelesna povreda i da je ista mogla nastati jednokratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog oruđa, kao na primjer udarcem drvenom motkom, bjezbol palicom, drvenim štapom ili sličnim predmetom; da je u izvještaju ljekara specijaliste hirurga hitno prijemne službe JZU Opšta bolnica Nikšić broj 2966 od 22.04.2015.godine navedeno da vještak se okrivljeni J.. M.. u navedenu zdravstvenu ustanovu toga dana javio radi povrede nanesene od strane drugog lica bejzbol palicom, te da je kliničkim pregledom kod imenovanog okrivljenog konstatovana povreda u vidu horizontalno postavljene razderne lezije kože lijeve polovine čela, u dužini oko 7 cm, koja povreda okrivljenog J.. M.. je po svojoj prirodi laka tjelesna povreda, koja je nastala jednokratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog oruđa, kao na primjer udarcem drvenom motkom, bjezbol palicom, drvenim štapom ili sličnim predmetom.

Na osnovu kazivanja okrivljenih i interpretiranih dokaza sud je utvrdio sljedeće činjenice:

Kazivanjem okrivljenih J.. M.., J.. M.. i S.. V.. i iskazom oštećenog R. N.. utvrđeno je da su se u noći 11./12.04.2015 godine u Nikšiću, nakon konflikta koji se u centru grada dogodio između oštećenog R.. N.. i okrivljenog J.. M..a, a kojem je prisustvovao i okrivljeni M..F.. i poruka koje su razmijenili preko profila na društvenoj mreži Facebook, oštećeni R.. N.. i okrivljeni J.. M..telefonom dogovorili da se nađu u naselju Kličevo, u blizini nekadašnje samoposluže „Pelagija" kako bi porazgovarali, nakon čega je oštećeni R. N.., svojim vozilom krenuo na dogovoreno mjesto zajedno sa okrivljenim M..P.., koga je u međuvremenu obavijestio da ide u na to mjesto u naselju Kličevo da se nađe sa okrivljenim J.. M.. i da su na to dogovoreno

mjesto prvo došli oštećeni R.. i okrivljeni M.., a nakon njih okrivljeni J..M.., J.. M.. i S.. V.. i da su sva četvorica imenovanih okrivljenih i oštećeni nakon dolaska na to mjesto uzeli aktivno učešće u tuči, kao međusobnom fizičkom sukobu u kojem su i nanosili i primali udarce od drugih učesnika u toj tuči, u kojoj tuči su na jednoj suprostavljenoj strani bili oštećeni R..N.. i okrivljeni M.. P.., a na drugoj strani okrivljeni J.. M.., J.. M.. i S..V.. i da su sva petorica imenovanih lica to svoje učešće u predmetnoj tuči preduzeli tako što su udarali učesnike u toj tuči koji su bili na drugoj suprostavljenoj strani i primali udarce od njih. Naime, po mišljenju suda sva trojica imenovanih okrivljenih i oštećeni Radojičić su u svojim kazivanjima samo djelimično opisali svoje učešće u kritičnom događaju i to tako što su u svojim iskazima opisali samo onaj dio kritičnog događaja u kojem su oni preduzimali radnje prema učesnicima predmetne tuče sa druge suprostavljene strane samo u onoj mjeri koja je bila neophodna u cilju zaštite sopstvenog fizičkog integriteta, što je po mišljenju suda životno nelogično, kada se ima u vidu da su sva četvorica okrivljenih, dakle uključujući i okrivljenog M..P..i oštećeni R..N.., po nalazu i mišljenju vještaka medicinske struke dr.Bulatović Veselina imali povrede, odnosno znakove povrijeđivanje nanijete od strane drugog lica dejstvom zamahnute tupotvrde sile, što po ocjeni suda nedvosmisleno upućuje na zaključak da su sva četvorica okrivljenih i oštećeni Radojičić Nikola u predmetnoj tuči aktivno učestvovali, tako što su udarali učesnike u toj tuči koji su bili na drugoj suprostavljenoj strani i primali udarce od njih.

Iskazom oštećenog R.. N.., koji je sud cijenio kao istinit, jer je oštećeni kritični događaj u tom dijelu opisao određeno i ubjedljivo, kazujući pri tom na istovjetan način u prethodnom postupku i na glavnom pretresu, utvrđeno je da je kritičnom prilikom, po dolasku oštećenog i okrivljenog M..P.. na mjesto događaja iz pravca naselja Kličevo na isto mjesto pristiglo jedno NN vozilo crne boje, iz kojeg su izašli okrivljeni J.. M.., okrivljeni S... V.., okrivljeni J..M.. i još dva NN lica i držeći u rukama predmete u obliku raznih palica krenuli u pravcu oštećenog R..N.. i okrivljenog M.. P.., tako što je jedno od tih lica koja su izašla iz vozila sa palicom u ruci prišlo oštećenom R.. N.. i pokušalo palicom da ga udari u glavu, u čemu nije uspjelo, jer se oštećeni izmakao, tako da ga je palicom udario u predjelu ramena i ključne kosti, kada je oštećeni R.. N.. počeo sa tim licem da se čupa oko palice i uspio da mu istu otme iz ruku, dok ga je neko od tih lica nekoliko puta udarao nekim predmetom po leđima, za koje vrijeme se okrivljeni M.. P.. čupao, gurao i udarao sa ostalim licima, da bi nakon toga u momentu dok su dva od tih lica stajala pored parkiranog vozila crne boje kojim su prethodno došli, od kojih je jedno kamenom gađalo u pravcu oštećenog Radojičić Nikole i okrivljenog M. P.., dok su se ostala trojica nalazila sa suprotne strane kolovoza i sa oštećenim R.. N.. i M.. P.. razmjenjivali uvrede i prijetnje, na lice mjesta došlo NN vozilo bijele boje koje se zaustavilo pored crnog vozila kojim su prethodno došli okrivljeni J.. M.., okrivljeni S.. V.., okrivljeni J.. M.. i dva NN lica i iz tog vozila je izašlo jedno NN lice koje se pridružilo okrivljenima J..M.., J.. M.., S.. V.. i dvojici NN lica, dok je vozač bijelog vozila nakon izvjesnog vremena vozilom krenuo u pravcu okrivljenog M..P.. i oštećenog R..ć N.., pa je vozilom prošao pored okrivljenog M. P.. koji je uspio da se izmakne, dok je to vozilo nastavilo kretanje u pravcu oštećenog R.. Ni.. skrećući prema njemu koji je pokušavao da se izmakne, pa je u momentu kada je vozilo stiglo tik do njega oštećeni R.. N.. pokušavajući da izbjegne udar vozila skočio na haubu istog, a zatim i pao na podlogu pored vozila, dakle da je pored okrivljenih J... M.., J.. M.. i S.. V.., u predmetnoj tuči na njihovoj strani učestvovalo još ukupno četiri nepoznata lica, od kojih je jedno sa vozilom u pokretu udarilo oštećenog R.. N.., kada je isti, pokušavajući da izbjegne udar tog vozila, skočio na haubu istog i zatim bio udaren tim vozilom i sa haube tog vozila pao na tlo.

Nalazom i mišljenjem vještaka stomatologa dr.Vuković Anđele i vještaka medicinske struke dr.Bulatović Veselina utvrđeno je da je kritičnom prilikom oštećeni Radojičić Nikola zadobio teške tjelesne povrede u vidu trostrukog preloma donje vilice, preloma zuba 25, 26, 34, 35 i 42, oguljotina lica, jezika i glave, razderne rane

u predjelu brade dužine oko četiri centimetra i preloma treće kosti doručja desne šake, dok je iskazom oštećenog R.. Ni.. utvrđeno da su navedene teške tjelesne povrede oštećenom nanijete u predmetnoj tuči, u kojoj je oštećeni učestvovao sa svom četvoricom okrivljenih na način o kojem je prethodno bilo riječi.

Na osnovu navedenih činjenica sud je na nesumnjiv način utvrdio da su okrivljeni J.. M., J. M., S. V. i M... P.. u noći 11./12.04.2015 godine u Nikšiću, u naselju Kličevo, na Bulevaru 13 jul, svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje, zajedno sa NN licima, učestvovali u tuči u kojoj je oštećenom R..N..nanesena teška tjelesna povreda u vidu trostrukog preloma donje vilice, preloma zuba 25, 26, 34, 35 i 42, oguljotina lica, jezika i glave, razderne rane u predjelu brade dužine oko četiri centimetra i preloma treće kosti doručja desne šake, na način što su nakon konflikta koji se u gradu dogodio između oštećenog Radojičić Nikole i okrivljenog Jauković Miloša, a kome je prisustvovao i okrivljeni M.. P.. i poruka koje su razmijenili preko profila na društvenoj mreži Facebook, oštećeni R.. N.. i okrivljeni J.. M.. telefonom dogovorili da se nađu u naselju Kličevo, u blizini nekadašnje "Samoposluge Pelagija" kako bi porazgovarali, pa je oštećeni R.. N.. svojim vozilom krenuo na dogovoreno mjesto zajedno sa okrivljenim Ma... P., koga je u međuvremenu obavijestio da ide u Kličevo da se nađe sa okrivljenim J.. M., pa su se dolaskom u naselje Kličevo u blizini prodavnice "Đurović" parkirali i izašli iz vozila, kada je iz pravca Kličeva na isto mjesto pristiglo NN vozilo crne boje, iz koga su izašli okrivljeni J.. M., okrivljeni S.. V., okrivljeni Jauković Miodrag i dva NN lica i držeći u rukama predmete u obliku raznih palica krenuli u pravcu oštećenog R..N.. i okrivljenog M.. P., tako što je jedno od tih lica koja su izašla iz vozila sa palicom u ruci prišlo oštećenom Radojičić Nikoli i pokušalo palicom da ga udari u glavu, u čemu nije uspjelo, jer se oštećeni izmakao, tako da ga je palicom udario u predjelu ramena i ključne kosti, kada je oštećeni Radojičić Nikola počeo sa tim licem da se čupa oko palice i uspio da mu istu otme iz ruku, dok ga je neko od tih lica nekoliko puta udarao nekim predmetom po leđima, za koje vrijeme se okrivljeni M.. Pa. čupao, gurao i udarao sa ostalim licima, da bi nakon toga u momentu dok su dva od tih lica stajala pored parkiranog vozila crne boje kojim su prethodno došli, od kojih je jedno kamenom gađalo u pravcu oštećenog Radojičić Nikole i okrivljenog M.. .. dok su se ostala trojica nalazila sa suprotne strane kolovoza i sa oštećenim R..N.. i M.. P.. razmjenjivali uvrede i prijetnje, na lice mjesta došlo NN vozilo bijele boje koje se zaustavilo pored crnog vozila kojim su prethodno došli okrivljeni J. M., okrivljeni S.. V., okrivljeni J.. M.. i dva NN lica i iz tog vozila je izašlo jedno NN lice koje se pridružilo okrivljenima J.. M., J.. M., S.. V. i dvojici NN lica, dok je vozač bijelog vozila nakon izvjesnog vremena vozilom krenuo u pravcu okrivljenog M.. P.. i oštećenog Radojičić Nikole, pa je vozilom prošao pored okrivljenog M.. P..koji je uspio da se izmakne, dok je to vozilo nastavilo kretanje u pravcu oštećenog R...krećući prema njemu koji je pokušavao da se izmakne, pa je u momentu kada je vozilo stiglo tik do njega oštećeni Radojičić Nikola pokušavajući da izbjegne udar vozila skočio na haubu istog, a zatim i pao na podlogu pored vozila, kojom prilikom je zadobio navedene povrede, kojim radnjama su okrivljeni J..M., J... M., S.. V. i M.. P..izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore na način, u vrijeme i na mjestu kako je to predstavljeno u izreci presude.

U tom pravcu sud je cijeneći odbranu okrivljenog S.... našao da je ista neosnovana i date u cilju izbjegavanja krivično pravne odgovornosti, jer je odbrana ovog okrivljenog u potpunosti opovrgnute svjedočkim iskazom oštećenog Radojičić Nikole, koji je bio određen u svom kazivanju da je okrivljeni St..š učestvovao u predmetnoj tuči tako što ga je udarao drvenom motkom i od njega, nakon što mu je on tu motku oduzeo, primao udarce istom, kojem iskazu je sud iz već navedenih razloga poklonio povjerenje i na istom, pored ostalih provedenih dokaza zasnovao odluku o krivici okrivljenih u predmetnom postupku.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenih prema izvršenom krivičnom djelu sud je utvrdio da su okrivljeni prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela postupali sa direktnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da su okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude učestvuju u tuči u kojem nekom licu može biti nanijeta teška tjelesna povreda, odakle proizilazi da su okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude bili svjesni da na taj način čine predmetno krivično djelo i htjeli njegovo izvršenje.

Prilikom donošenja odluke o krivici okrivljenih sud je cijenio i iskaze svjedoka ... i našao da iskazi svejdoka nijesu od uticaja na donošenje drugačije odluke u ovoj krivično pravnoj stvari, jer imenovani svjedoci nijesu opazili ni jednu činjinicu ili okolnost koja bi mogla biti od uticaja na donošenje odluke suda u ovoj krivično pravnoj stvari.

Prilikom donošenja odluke o vrsti i visini kazne okrivljenima sud je u smislu člana 42 stav 1 KZ CG kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog J..M.. našao njegovu relativnu mladost u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela i raniju neosuđivanost, utvrđenu uvidom u izvod iz kaznene evidencije za istog, dok je kao otežavajuću okolnost na strani imenovanog okrivljenog sud cijenio činjenicu utvrđenu kazivanjem ovog okrivljenog i iskazom oštećenog R.. N., da je imenovani okrivljeni zajedno sa oštećenim bio inicijator kritičnog događaja, odnosno predmetne tuče više lica, koju je sa oštećenim dogovorio u komunikaciji preko mobilnog telefona; na strani okrivljenog J.. Mi.. sud je kao olakšavajuće okolnosti našao njegove porodične prilike-činjenicu da je isti oženjen i otac dvoje djece, dok je njegovu raniju osuđivanost sud istom cijenio kao otežavajuću okolnost u sklopu njegove ličnosti, jer je očigledno da kazne zatvora koje su imenovanom okrivljenom izricane prilikom ranije osuđivanosti na okrivljenog nijesu u dovoljnoj mjeri uticale da ne čini nova krivična djela; dok na strani okrivljenog S..V.. sud nije našao olakšavajuće okolnosti, s tim što je raniju osuđivanost imenovanog okrivljenog utvrđenu uvidom u izvod iz kaznene evidencije za okrivljenog, sud istom cijenio kao otežavajuću okolnost u sklopu ličnosti okrivljenog, jer je očigledno da uslovna osuda, koja je kao krivična sankcija imenovanom okrivljenom izrečena prilikom ranije osuđivanosti, na istog nije u dovoljnoj mjeri uticala da ne čini nova krivična djela, dok je na strani okrivljenog Malović Pavla kao olakšavajuću okolnost našao njegovu relativnu mladost u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela i činjenicu da je isti student na posdiplomskim studijama na Fakultetu za sport i fizičku kulturu student, s tim što je raniju osuđivanost imenovanog okrivljenog utvrđenu uvidom u izvod iz kaznene evidencije za okrivljenog, sud istom cijenio kao otežavajuću okolnost u sklopu ličnosti ovog okrivljenog, jer je očigledno da uslovna osuda, koja je kao krivična sankcija okrivljenom izrečena prilikom ranije osuđivanosti, na istog nije u dovoljnoj mjeri uticala da ne čini nova krivična djela. Cijeneći navedene okolnosti i težinu izvršenog krivičnog djela sud je na osnovu člana 41 KZ CG okrivljene J.. M., S.. V.. i M.. .. osudio svakog pojedinačno na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od po 60 časova, a okrivljenog J.. M.. na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 časova, koji rad u javnom interesu će se od strane okrivljenih obaviti u vremenskom periodu od ne dužem od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude, s tim što će vrijeme otpočinjanja obavljanja rada u javnom interesu i državni organ, ustanova ili organizacija u kojoj će rad u javnom interesu po ovoj presudi biti obavljan, biti određen naknadno u postupku izvršenja krivičnih sankcija, smatrajući da je ovakva kazna primjerena težini izvršenog krivičnog djela i okrivljenima kao učiniocima istog i da će se sa ovakom kaznom na okrivljene u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrše nova krivična djela i da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha kažnjavanja iz člana 32 stav 2 KZ CG, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ CG.

Odluku o troškovima krivičnog postupka sud je donio na osnovu člana 226 i 229 ZKP-a i istom obavezao okrivljene da na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate iznos od 132,00 eura, od čega se iznos od 44,00 eura odnosi na ime nagrade vještaku medicinske struke dr.Bulatović Veselinu za dati nalaz i mišljenje, a iznos od 88,00 eura na ime nagrade vještaku stomatologu dr.Vuković Anđeli za dati nalaz i mišljenje iznos od 88,00 eura i svakog okrivljenog pojedinačno obavezao da na ime paušala kao dijela troškova krivičnog postupka plati iznops od po 50,00 eura, koji iznos su određeni imajući u vidu trajanje postupka, složenost predmeta i imovne prilike okrivljenih.

Shodno odredbama člana 239 ZKP-a sud je oštećenog Radojičić Nikolu radi ostavrivanja imovinsko pravnog zahtjeva uputio na pokretanje parničnog postupka, jer se na osnovu dokaza provedenih u predmetnom krivičnom postupku nije mogla utvrditi visina materijalne i nematerijalne štete koju je oštećeni pretrpio izvršenjem predmetnog krivičnog djela od strane okrivljenih, a po ocjeni suda, provođenje dokaza u cilju utvrđivanja visine te materijalne i nematerijalne štete u ovom krivičnom postupku bi imalo za posljedicu bespotrebno odugovlačenje istog.

Na osnovu svega izloženog, primjenom odredbi člana 374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 15.01.2018 godine

Zapisničar S U D I J A

Papović Budimirka s.r. Đuričković Igor s.r.

Za tačnost otprvki tvrdi i ovjerava : Služenik suda

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema iste preko ovog suda Višem sudu u Podgorici